

Nr. 121 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 15. Juli 1937

R 43 II/1176, Bl. 208–209 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Verabschiedung des Entwurfs eines Gesetzes über die Neugestaltung deutscher Städte.

Der von mir mit Schreiben vom 12. Juni 1937 – IV 1 Nr. 4760/37 – zur Verabschiedung durch das Reichskabinettt vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die Neugestaltung deutscher Städte konnte in der Kabinettsitzung vom 23. Juni 1937 nicht mehr behandelt werden¹. Wegen der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit wiederhole ich daher meine Bitte, den Entwurf nunmehr im Umlaufwege auf Grund des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933 / 30. Januar 1937² zu verabschieden. Der Verabschiedung bitte ich die beiliegende Fassung³ zugrunde zu legen; die mit meinem Schreiben vom 12. Juni 1937 übersandte Fassung ist durch sie ersetzt.

In der beiliegenden neuen Fassung sind 2 Vorschriften geändert:

– 1.

Zu § 11 des Entwurfs hat der Herr Reichs- und Preußische Verkehrsminister mit seinem Schreiben vom 17. Juni 1937 – 70 Rap. 144 – an Sie gebeten, bei der dort vorgesehenen Bestimmung außer dem Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern auch noch das Einvernehmen mit dem zuständigen Fachminister vorzusehen⁴. Der Herr Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht ist mit seinem Schreiben vom 21. Juni 1937 – 4178/37 J II b – diesem Wunsche beigetreten⁵. Der Herr Reichsminister der Finanzen hat mit Schreiben vom 30. Juni 1937 – O 4481-1876 IV Lie – an Sie, Herr Staatssekretär, mitgeteilt, daß er gegen die Aufnahme der gewünschten Einfügung keine Bedenken erhebt⁶; ich habe daher in § 11 hinter den Worten „Reichsminister des Innern“ die Worte „und dem zuständigen Fachminister“ eingefügt⁷.

– 2.

Der Herr Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft hat mit seinem Schreiben vom 15. Juni 1937 – I/2 – 326 III – an Sie⁸ gebeten, dem § 10 Abs. 1 die von mir mit meinem Schreiben vom 12. Juni 1937 – IV 1 Nr. 4760/37 – mitgeteilte Fassung zu geben⁹. Gegen diese vom Herrn Reichs- und Preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft gewünschte Fassung muß ich aber meine Bedenken aufrechterhalten. Auch der Herr Reichs- und Preußische

¹ S. Dok. Nr. 106 P. [4].

² ErmächtigungsG und Gesetz zur Verlängerung des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 30. 1. 1937 (RGBl. I S. 105); Näheres s. Dok. Nrr. 9, 14 und 21 P. 4.

³ Revid. KabVorl. vom 15. 7. 1937 mit Begründung: R 43 II/1176, Bl. 210–217; mit Stellungnahmen auch in R 2/19434, unfol.

⁴ R 43 II/1176, Bl. 195; zum Inhalt des § 11 s. Dok. Nr. 106 Anm. 19.

⁵ R 43 II/1176, Bl. 196.

⁶ Ebd. Bl. 201.

⁷ Entw. § 11 lautete nunmehr: „Bei den vom Führer und Reichskanzler angeordneten [sc. städtebaulichen] Maßnahmen (§ 1) kann der Reichsminister der Finanzen im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern und dem zuständigen Fachminister bestimmen, daß Reich, Länder oder Gemeinden allgemein oder im Einzelfall für die Überlassung ihres Grundeigentums eine Entschädigung ganz oder teilweise nicht erhalten.“

⁸ R 43 II/1176, Bl. 190f.; s. auch Dok. Nr. 106 Anm. 19.

⁹ § 10 (1) i. d. F. der KabVorl. vom 12. 6. 1937: „Die Enteignung erfolgt gegen angemessene Entschädigung. Diese kann in geeigneten Fällen ganz oder teilweise auch in Land (bebaute und unbebaute Grundstücke) oder in wiederkehrenden Leistungen gewährt werden, wenn dies dem Enteigneten billigerweise zugemutet werden kann.“ R 43 II/1176, Bl. 181–183.

Minister des Innern und der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister haben mir mitgeteilt, daß sie dieser Fassung widersprechen. Ich habe inzwischen dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft die aus dem beiliegenden Entwurf ersichtliche Fassung vorgeschlagen¹⁰ in der Überzeugung, daß diese Fassung auch für ihn tragbar ist. Der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern und der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister stimmen dieser Fassung zu. Der Herr Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft hat jedoch auch der neuerdings vorgeschlagenen Fassung nicht zustimmen zu können geglaubt. Eine Einigung wird m. E. durch weitere Verhandlungen nicht herbeigeführt werden können.

Damit die Verabschiedung des dringenden Gesetzes allein wegen des noch streitigen Punktes nicht länger aufgehalten wird, hat sich der Herr Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft unter besonderem Hinweis darauf, daß ihm selbst an einer möglichst baldigen Verabschiedung des Gesetzentwurfs gelegen sei, auf meinen Vorschlag damit einverstanden erklärt, daß der Entwurf Ihnen schon jetzt zugeleitet wird; er hat dabei aber den Wunsch geäußert, daß Sie, Herr Staatssekretär, sich bemühen möchten, noch während der Umlauffrist eine Einigung zwischen den zunächst beteiligten Ressorts (Reichsernährungsministerium, Reichsinnenministerium, Reichswirtschaftsministerium, Reichsarbeitsministerium) zu versuchen. Sollte es auch Ihnen nicht möglich sein, eine Einigung zu erzielen, so bitte ich, eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers herbeizuführen.

40 Abdrucke dieses Schreibens und seiner Anlagen sind beigelegt. [...] ¹¹

Franz Seldte

¹⁰ Die Neufassung des § 10 (1) lautete: „Die Enteignung erfolgt gegen angemessene Entschädigung. Diese kann in geeigneten Fällen ganz oder teilweise auch in Land (bebauten oder unbebauten Grundstücken) oder in wiederkehrenden Leistungen gewährt werden, wenn diese Art der Entschädigung unter Abwägung der Belange des Enteigneten und des Enteignungsberechtigten billig ist. Bei Erbhöfen ist die Entschädigung in Land zu leisten, soweit die Inanspruchnahme die Lebensfähigkeit des Erbhofs beeinträchtigt; auf Vorschlag der Enteignungsbehörde (§ 9 Abs. 2) kann der Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft eine andere Entschädigungsregelung zulassen.“

¹¹ Abdrucke gingen an sämtl. Reichsminister, den GISTr. und den GBI. – Aus Sicht der Rkei reduzierte sich die Differenz auf die formale Frage, ob für enteigneten Bauernbesitz die mögliche Ausnahme von der prinzipiell vorgeschriebenen Entschädigung in Land im Gesetz selbst oder, wie der REM wünschte, erst in der DVO eröffnet werden sollte, um die Durchbrechung des Grundsatzes weniger in Erscheinung treten zu lassen. Da telefon. Rücksprachen von MR Killy mit MR Bretschneider am 26./27. 7. 1937 ein schnelles Einlenken des REM nicht erhoffen ließen, bat der StSRk diesen am 30. 7. unter Hinweis auf das Interesse Hitlers an einer raschen Verabschiedung des Gesetzes schriftlich, entweder seinen Widerstand gegen § 10 (1) zurückzuziehen oder sich mit dem RAM auf eine annehmbare neue Formel zu einigen; R 43 II/1176, Bl. 229–232. Am 13. 8. wiederholte Lammers, aufgr. erneuter Nachfrage Hitlers, dieses Ersuchen in fast schon ultimativer Form; s. Anhang, FV 352*. Daraufhin signalisierte der REM am 17. 8. den Verzicht auf seinen Einspruch und zog ihn am 21. 8. definitiv zurück, gegen die Zusage des RAM, im Falle der Entschädigung von Erbhöfen das Votum des Landesbauernführers als bindend anzuerkennen; R 43 II/1176, Bl. 254–261. Am 15. 9. ließ auch RM Kerrl seine bis zuletzt hartnäckig verfochtene, aber aussichtslose Forderung auf Regelbeteiligung der RfR bei der Durchführung und Ergänzung des Gesetzes fallen; ebd. Bl. 267–280. Unter den Steuerbefreiungen, welche § 13 (2) des GesEntw. für den Erwerb und die erstmalige Weiterveräußerung von Grundstücken im Zuge von Neugestaltungsmaßnahmen gewährte, wurde auf Betreiben des RFM noch die Umsatzsteuer gestrichen, da sie bei Grundstücksgeschäften ohnehin nicht fällig werde, und die allgem. Befreiung von der Urkundensteuer klargestellt; ebd. Bl. 238. Näheres zu diesen Verhandlungen s. R 2/56394, Bl. 3–67.

Am 23. 9. konstatierte Lammers die erfolgte Annahme des *Gesetzes über die Neugestaltung dt. Städte*, am 4. 10. 1937 fertigte Hitler das Gesetz aus (RGBl. I S. 1054); s. Anhang, FV 394*. Zu seiner weiteren Umsetzung unten Dok. Nr. 181.

Zitierhinweis

Nr. 121 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 15. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d121>